MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51
01 BP ; 302 COTONOU – ROUTE DE L'AEROPORT
www.finances.bj

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CELLULE DU SUIVI DES REFORMES

Projet B-READY

MEMENTO DE LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE

Les ECOTAXES et les incitations favorables à la préservation de l'environnement

Un document de synthèse

Janvier 2023

1. Introduction

Parmi les mesures visant à promouvoir un changement vers des choix plus respectueux de l'environnement figure la fiscalité environnementale, en complément des autres instruments disponibles pour effectuer l'adaptation nécessaire pour faire face aux défis environnementaux et climatiques.

La fiscalité environnementale, dans son principe, a pour but d'inclure dans les prix le coût des atteintes à l'environnement (dites externalités négatives) afin de réorienter vers des choix de production et de consommation plus respectueux de l'environnement.

La fiscalité environnementale couvre potentiellement tous les domaines de la protection et de la préservation de l'environnement. La lutte contre le changement climatique, les pollutions (de l'air et de l'eau notamment) et les pressions subies par l'environnement (usage des ressources, biodiversité en particulier) ainsi que les facteurs qui y contribuent (par exemple les émissions de gaz et l'utilisation de substances pouvant être dommageables) peuvent être l'objet des mesures fiscales.

Au Bénin, la fiscalité environnementale inclut des taxes et des impôts qui sont définis par l'État. La fiscalité environnementale inclut aussi des dépenses fiscales, qui sont constituées par des exonérations, l'application de taux réduits.

2. Les écotaxes et redevances environnementales

Le secteur du transport, principalement celui du trafic routier est responsable de la majorité des particules fines qui polluent l'air extérieur. Conscient de la pollution de l'air par les véhicules, le Bénin a institué des écotaxes sur lesdits matériels de transport résumé dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 1 : Écotaxes et redevances environnementales pour les véhicules importés mis circulation au Bénin

ELEMENTS CONSTITUTIFS	FONDEMENTS JURIDIQUES	TARIFS / TAUX (en FCFA)	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEMENT
Véhicules à 2 ou 3 roues motorisés	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	300	Régie de recette des communes	Direct
Véhicules légers en consommation	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	1000	TRESOR PUBLIC/CNSR (A la visite technique)	Direct
Camionnettes, taxis en consommation	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	500	TRESOR PUBLIC/CNSR (A la visite technique)	Direct
Véhicules poids lourds en consommation	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	3000	TRESOR PUBLIC/CNSR (A la visite technique)	Direct

Tableau 2 : Écotaxes et redevances environnementales pour les véhicules en transit

ELEMENTS CONSTITUTIFS	FONDEMENTS JURIDIQUES	TARIFS / TAUX (en FCFA)	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEME NT
Véhicules légers	Arrêté N° 044 /MDCEMTIP-PR/MEF/DC/SGM/PAC/DGDDI /SA du 28 -08 2012	1000	DGD	Direct
Camionnettes	Arrêté N° 044 /MDCEMTIP-PR/MEF/DC/SGM/PAC/DGDDI /SA du 28 -08 2012	1000	DGD	Direct
Véhicules poids lourds	Arrêté N° 044 /MDCEMTIP-PR/MEF/DC/SGM/PAC/DGDDI /SA du 28 -08 2012	1000	DGD	Direct

Par ailleurs, les microplastiques ou micro-caoutchouc sont des particules les plus fines provenant de l'abrasion des pneus. Ils pénètrent dans le sol et l'air par la surface de la route ou provient de l'érosion du gazon synthétique. Ils contiennent des polluants toxiques qui endommagent l'environnement et causent la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Le plastique peut mettre des centaines, voire des milliers d'années à se décomposer, de sorte que les dommages causés à l'environnement sont durables.

C'est donc fort de leur caractère nocif à l'environnement que des écotaxes ont été instituées pour faire supporter aux utilisateurs de ces matériels en plastiques, caoutchouc et autres produits les dommages causés aux tierces et à l'environnement.

Tableau 3 : Écotaxes et redevances environnementales pour les autres produits

ELEMENTS CONSTITUTIFS	FONDEMENTS JURIDIQUES	TARIFS / TAUX (en %)	BASE DE LIQUIDATION	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEMENT
Pneus en consommation au Bénin	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	0,50%	Valeur CAF	DGD	Direct
Ciment	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	10%	Tonnage de ciment produit	DGD/DGI	Direct
Emballages plastiques jetables en consommation	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	1%	Valeur CAF	DGD	Direct
Piles et accumulateurs	Arrêté N°194/MEF/DC/DGCTP/DGID/RGF du 09 aout 2009	5%	Valeur CAF	DGD	Direct
	Arrêté N°194/MEF/DC/DGCTP/DGID/RGF du 09 aout 2009	5%	Coût de production	DGD	Direct
Récipients et emballages jetables autres que les plastiques contenant divers produits	Arrêté N°194/MEF/DC/DGCTP/DGID/RGF du 09 aout 2009	0,50%	Valeur CAF	DGD	Direct
Récipients et emballages jetables vides autres que les	Arrêté N°194/MEF/DC/DGCTP/DGID/RGF du 09 aout 2009	0,25%	Valeur CAF	DGD	Direct

ELEMENTS CONSTITUTIFS	FONDEMENTS JURIDIQUES	TARIFS / TAUX (en %)	BASE DE LIQUIDATION	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEMENT
plastiques					
Tabacs et cigarettes	Arrêté N°194/MEF/DC/DGCTP/DGID/RGF du 09 aout 2009	5%	Valeur CAF	DGD/DGI	Direct
	Arrêté N°194/MEF/DC/DGCTP/DGID/RGF du 09 aout 2009	5%	Coût de production	DGD	Direct

Tableau 4 : Écotaxes et redevances environnementales pour la pollution atmosphérique

AMENDES ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES	FONDEMENTS JURIDIQUES	MONTANT DES AMENDES EN FCFA	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEMENT
Véhicules de tourisme	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	20000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Véhicules utilitaires	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	25000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Gros porteurs	Arrêté interministériel N°079 novembre 2004	500	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Établissement industriel	Appréciation de la police environnementale ou du juge	100000 à 1000000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct

Tableau 5 : Écotaxes et redevances environnementales pour les eaux

ELEMENTS CONSTITUTIFS	FONDEMENTS JURIDIQUES	TARIFS / TAUX (en FCFA)	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEME NT
Eaux intérieures / étangs, ruisseaux	Code de l'eau	25 000 à 50 000 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Milieux marins	Code de l'hygiène/ code marin	1 000 000 à 1 000 000 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct

Tableau 6 : Écotaxes et redevances environnementales pour les autres pollutions

ELEMENTS CONSTITUTIFS	FONDEMENTS JURIDIQUES	TARIFS / TAUX (en FCFA)	STRUCTURES DE RECOUVREMENT	TYPE DE PRELEVEME NT
Pollution de l'environnement par l'émission, le dépôt, le rejet ou l'enfouissement illégal des déchets solides (ménagers et/ou industriel et / ou commerciaux et /ou artisanaux	Loi-cadre sur l'environnement/ Décret N° 2003- 330 du 27 Aout 2003 portant gestion des huiles usagées	5 000 000 à 50 000 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Pollution sonore	Décret N° 2001-294 du 08 Aout 2001	50 000 à 500 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Pollution de l'environnement par le dépôt, le rejet ou l'enfouissement illégal des eaux usées ou résiduaires	Décret N° 2001-109 du 04 Avril 2001	5 000 000 à 25 000 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Pollution de l'environnement par le dépôt, le rejet ou l'enfouissement illégal d'huiles usagées	Décret N° 2003- 330 du 27 Aout 2003 portant gestion des huiles usagées	5 000 000 à 25 000 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Exploitation illégale de produits Forestiers	Loi-cadre sur l'environnement	5000 à 50 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct

Exploitation illégale d'un établissement classé	Loi-cadre sur l'environnement	**Classe 1** : 5 000 000 à 25 000 000 Classe 2 : 500 000 à 5 000 000	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Importation de déchets toxiques ou de polluants	Loi-cadre sur l'environnement	**25 000 000 à 500 000 000**	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Incendie involontaire de plantation	Loi 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime forestier au Bénin	**50 000 à 500 000**	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Inobservation de la procédure d'impact environnementale	Loi-cadre sur l'environnement	**120 000 à 1 200 000**	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Falsification et usage de résultats d'études d'impact environnemental	Loi-cadre sur l'environnement	**5 000 000 à 25 000 000**	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct
Pêche engins ou méthodes prohibées	Arrêté N° 069/MDC/DC/CC/CP du 12 mars 1997	**2000 à 50 000**	TRESOR PUBLIC/BPLP	Direct

Tableau 7 : Fiscalité relative à la protection de l'environnement : taux et base imposable par secteur d'émissions de GES

Secteur émetteur de GES		**Impôts, Taxes et Redevances existantes**		**Matières imposées**	**Base de calcul et facteurs pris en compte**
Energie et transports	Energie	1	TVA : 18 %	Production, commercialisation d'énergie hydrocarbures, électricité.	Chiffre d'affaires hors taxe
		2	TSUPP (article 281 et suivants du CGI): Le tarif de la taxe est de : • 65 francs CFA par litre pour le super carburant ; • 55 francs CFA par litre pour l'essence ordinaire ; • 0 franc CFA par litre pour le pétrole ; • 20 francs CFA par litre pour le gas-oil ; • 17 francs CFA par litre pour les lubrifiants (huiles) ; • 0 franc CFA par litre pour le fuel oïl ; • 23 francs CFA par kilogramme pour les graisses ; • 0 franc par kilogramme pour le pétrole liquéfié (butane)	Produits pétroliers	Volume en litre ou en kilogramme vendu ou cédé
		3	Taxe sur la consommation d'électricité (article 316 du CGI) Basse tension : - 2 franc par Kilowatt/heure dans les départements de l'Atlantique, du Littoral, de l'Ouémé du Plateau, du Mono et du Couffo - 3 franc par Kilowatt/heure dans les départements du Zou, Collines,	Consommation-d'électricité	Kilowatt/ heure

Secteur émetteur de GES		Impôts, Taxes et Redevances existantes		Matières imposées	Base de calcul et facteurs pris en compte
			Atacora, Donga, Borgou et Alibori Moyenne tension : 1 franc par Kilowatt/heure sur toute l'étendue du territoire nationale		
		4	La Patente est composée de deux droits : Un droit fixe déterminé suivant la zone d'intervention et un droit proportionnel (article 202 et article 205 du CGI)	Activité professionnelle	Valeur locative
		5	Taxe d'enlèvement des Ordures ménagère (article 221 du CGI) : Occupation d'un immeuble professionnel et de domicile.	Immeuble – professionnel	Suivant délibération du Conseil communal
		6	Prélèvement libératoire sur les ventes d'hydrocarbures disposés dans les bacs réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées (article 144 du CGI) : Un prélèvement libératoire égal à 0,3 franc par litre d'hydrocarbure vendu	Vente – d'hydrocarbures par les prestataires non domiciliés	Volume vendu
		7	Taxe de voirie perçue au cordon douanier pour les collectivités locales	Importations	Valeur CAF
	Transport	1	TVA ; (Voir supra)	Voir supra	Voir supra
		2	Taxe sur Véhicule à Moteur (article 166 du CGI)	Tous véhicules d'au moins 03 roues (Voir détails tableau B)	Variable selon la puissance fiscale (chevaux) du véhicule Variable selon le transport de personnes ou de biens
		4	Taxe d'embarquement : Incorporée au prix du billet de voyage par avion. : 30.000 F CFA pour les classes ordinaires et 50.000 F CFA pour les classes affaires	Billet d'avion	Prix du billet d'avion.
		5	Taxe sur les taxis de villes de 02 à 04 roues : 0 à 5.000 F CFA par taxi et par mois	Taxis de villes de 02 à 04 roues	Délibération du Conseil communal dans la tranche de 0 à 5.000 F CFA
		6	Taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure -à 13 chevaux (article 285 du CGI) Taux : 10% de la valeur CAF plus les droits et taxe perçus au cordon douanier autre que la TV A. En régime intérieur, prix de vente sortie-usine sauf la TVA	Véhicules importés et mis en mise en consommation Véhicules produits localement pour sa première cession	Valeur CAF + Droits et taxes à l'exception de la TVA En régime intérieur, prix de vente sortie usine à l'exception de la TVA
Agriculture/foresterie/Autres	Agriculture	1	TVA (Voir supra)	(Voir supra)	(Voir supra)

Secteur émetteur de GES		Impôts, Taxes et Redevances existantes		Matières imposées	Base de calcul et facteurs pris en compte
utilisations des Terres					
		2	Contribution au Développement Local (CDL) (article 296 du CGI) : tarif variable suivant le produit vendu et transporté (voir article 300 du CGI)	Vente de coton – et autres produits agricoles et leurs dérivés, les produits vivriers (céréales, légumineuses, cossettes…) Traversée du territoire pour les troupeaux en transhumance Transport pour les noix d'anacarde et autres produits oléagineux, des produits miniers et forestiers (**bois d'œuvre charbon de bois, billes, perches**) etc.	Voir article 300 du CGI
		3	Contribution à la recherche et à la promotion agricole sur les exportations des produits agricoles : - 50 FCFA/Kg sur les noix de cajou - 60 FCFA/Kg sur les noix de palme - 25 FCFA/Kg de fèves de soja, même concassées - 10 FCFA/Kg pour les fibres de coton et tous les produits (autres graines et fruits oléagineux, même concassés)	Produits – agricoles	Le kilogramme
	Foresterie	1	Contribution au développement Local (Voir supra)	(Voir supra)	(Voir supra)
		2	Taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier		
		3	Redevance et taxe sur les exploitations de bois d'œuvre et de service, bois d'énergie (charbon de bois, et bois de feu)		
Déchets et eaux	Déchets	1	Taxe de voirie, d'hygiène et d'assainissement (Voir supra) Taxe de salubrité́ et de protection de l'environnement Taxe d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes Taxe sur l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux		
	Eaux	1	Taxe sur la consommation d'eau		

Secteur émetteur de GES		Impôts, Taxes et Redevances existantes		Matières imposées	Base de calcul et facteurs pris en compte
			(article 316 du CGI)		

3. Les incitations fiscales en faveur de la préservation de l'environnement

Les incitations fiscales en faveur de la préservation de l'environnement sont constituées d'exonérations et d'abattement. Le Gouvernement béninois inscrit et renouvelle au cours de chaque exercice budgétaire plusieurs mesures d'exonérations fiscales en matière de protection de l'environnement tant dans les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, etc.) que dans le transport (véhicule neuf, motos à 4 temps, etc.).

Tableau 8 : Liste de quelques mesures phares incitatives pour la protection de l'environnement

N°	Libellé des dépenses fiscales environnementales
1	Exonération de la TVA et de Droit de Douane (DD) sur l'importation, fabrication ou vente sur les dispositifs photosensibles y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en module ou constituées en panneaux diode émettrices de lumière
2	Exonération de la TVA sur la production et la vente des récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et des accessoires (brûleurs, supports marmites pour les bouteilles de 3 et 6 kg, tuyaux, raccords, détendeurs, réchauds à gaz sans four et robinet-détendeurs) pour gaz domestique :
3	Exonération de TVA sur : les autobus, autocars et minibus acquis à l'état neuf ;
4	Exonération de la TVA et de Droit de Douane (DD) sur l'importation, fabrication ou vente sur les motos et les véhicules électriques/
5	Exonération de la TVA sur l'importation des véhicules neufs